

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA **MAREL TERMAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. **LIZBETH MAYALETSI LÓPEZ CASTILLO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA EMPRESA"**, Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **BRIGHT BERRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **RENATO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CLIENTE"**, Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara "LA EMPRESA", por medio de su representante legal:

- a) Ser una persona moral correctamente constituida conforme a la legislación mexicana, como consta en la Escritura Pública número 57,798, con fecha del 21 de mayo del 2020, pasada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el acto jurídico del presente instrumento tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 40,903, con fecha del 12 de junio del 2023, pasada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco, y que estas no le han sido eliminadas, revocadas o eliminadas de ninguna forma al momento de llevar a cabo el presente contrato.
- c) Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **MTE200610NY6** ("M", "T", "E", DOS, CERO, CERO, SEIS, UNO, CERO, "N", "Y", SEIS).
- d) Que su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Antonio Valeriano número 3320, Colonia Chapalita, C.P 44500, Guadalajara, Jalisco.
- e) Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.

II. Declara "EL CLIENTE", por medio de su representante legal:

- a) Ser una persona moral correctamente constituida conforme a la legislación mexicana, como consta en la Póliza número 2,561 de fecha del 09 de septiembre del 2022, ante la fe del Licenciado Pablo Del Castillo Lobatón, Corredor Público número 41 de la Plaza del Estado de Jalisco.
- b) Que su domicilio se encuentra ubicado en el camino Simón Bolívar en Cuisillos, Tala, Jalisco, con código postal número 45320.

[Handwritten signature]

LIZBETH MTE LPZ

- c) Que cuenta con el RFC **BEE220909TV3** ("B", "E", "E", DOS, DOS, CERO, NUEVE, CERO, NUEVE, "T", "V", TRES).
- d) Que requiere para la realización del presente contrato de los bienes de "**LA EMPRESA**" para llevar a cabo las acciones materia de este contrato, consistentes en lo descrito en la Cláusula primera del presente contrato.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – CONSENTIMIENTO Y OBJETO. – "**LAS PARTES**" manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en la compraventa de los siguientes artículos:

1. FERTILIZANTE DE CALCIO
2. FERTILIZANTE NITROGENADO
3. FERTILIZANTE CON MAGNESIO.
4. FERTILIZANTE MICRO.
5. FERTILIZANTE DE POTASIO.

 "**LA EMPRESA**" se obliga a entregar los bienes a "**EL CLIENTE**" y, en consecuencia, este se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado el cual se establecerá a continuación.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – Se calculará de acuerdo con los bienes solicitados y entregados, mismo que "**LA EMPRESA**" recibirá un comprobante fiscal emitido debidamente amparando los bienes enunciando junto con la cantidad y el Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, recibirá por concepto de la contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente contrato, las cuales deberán ser pagadas en cuanto tengan en su conocimiento dicha información.

TERCERA. – VIGENCIA. – El presente contrato estará vigente por el tiempo correspondiente a 01 año a partir de la fecha de firma del presente contrato.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE "LAS PARTES": "**LA EMPRESA**" se obliga a :

- A. Cumplir con lo establecido en el presente contrato.
- B. Llevar a cabo la entrega de los bienes de la manetas mas profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de "**LA EMPRESA**".
- C. No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

"**EL CLIENTE**" se obliga a:

CizeTH MRTZ 1PZ

- A. Cumplir con lo establecido en este contrato.
- B. Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecidos entre "LAS PARTES".
- C. Permitir el acceso a "LA EMPRESA" a las instalaciones, documentos e información para llevar a cabo la compraventa de la mejor manera.

QUINTA. – INFORMACIÓN. – "EL CLIENTE" se obliga proporcionar la información y documentación necesaria a "LA EMPRESA" con el fin de que este cumpla eficazmente las obligaciones, así como "LA EMPRESA" a no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por "EL CLIENTE".

SEXTA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, "LA EMPRESA" hizo del conocimiento a "EL CLIENTE" del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales.

SÉPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que "LA EMPRESA" se encuentre imposibilitado para entregar los bienes por caso fortuito o fuerza mayor no se incurrirá en incumplimiento, únicamente "LA EMPRESA" reintegrará a "EL CLIENTE".

OCTAVA. – NO CESIÓN DE DERECHOS. – Los derechos u obligaciones de este contrato no podrán ser cedidos a terceros, salvo mutuo acuerdo entre "LAS PARTES". Manifestando lo anterior de forma escrita por ambos.

NOVENA. – CONFIDENCIALIDAD. – "LAS PARTES" establecen que los documentos, información, carácter técnico, económico, financiero, datos personales de particulares y comerciales de cada una de "LAS PARTES" proporcione de manera directa o indirecta dentro del marco del presente contrato serán propiedad exclusiva de cada una de "LAS PARTES", así como los documentos y demás derivados de los establecidos en el presente contrato.

En virtud de los anterior "LAS PARTES" se obligan a no revelar, en forma alguna, los secretos industriales, comerciales, información y/o documentación que le ha sido revelada por la otra parte directa o indirectamente, o la que ha tenido acceso y/o tendrá acceso con motivo del desempeño del presente contrato o que sea emitida derivado del acto jurídico del presente instrumento.

El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a lo establecido en este instrumento dará lugar al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por incumplimiento.

DÉCIMA. – ACEPTACIÓN. – "LAS PARTES" firman el presente contrato en dos ejemplares de igual forma y valor, en Guadalajara, Jalisco a 27 de noviembre del 2023.



2023-11-27
MTZ LPZ

"LA EMPRESA"

LIZBETH MAYA LETSI LÓPEZ

LIZBETH MAYA LETSI LÓPEZ CASTILLO,
En Representación de
MAREL TERMAL, S.A. DE C.V.

"EL CLIENTE"

RENATO GUTIERREZ CASTAÑEDA

RENATO GUTIERREZ CASTAÑEDA
En Representación de
BRIGHT BERRIES, S.A. DE C.V.

